

马来西亚外国人购房政策与MM2H签证最新指南

Malaysia Foreign Buyer Property Policy and MM2H Visa Guide 2024年修订版

目 录

- 第一章 外国人购房法律框架
- 第二章 产权类型与法律含义
- 第三章 交易税费
- 第四章 持有与退出税费
- 第五章 MM2H签证2024年修订版
- 第六章 外汇管制与资金汇出

第一章 外国人购房法律框架

1.1 联邦与各州政策差异

马来西亚的外国人购房政策由联邦政府和各州政府共同管辖，各州可在联邦框架内设定更高的门槛。这一"双层管辖"架构意味着外国投资者在选择投资区域时必须了解该州的具体政策，而非仅参照联邦规定。

1.2 各州最低购买价格门槛

州/联邦直辖区	最低购买价格 (RM)	折合人民币 (约)	适用物业类型	备注
吉隆坡联邦直辖区	1,000,000	155万	高层公寓/服务式公寓	最宽松地区之一
雪兰莪	2,000,000	310万	所有类型	2024年上调
檳城	3,000,000	465万	高层公寓	马来西亚最高门槛
柔佛	1,000,000	155万	高层公寓	依斯干达特区有优惠政策
沙巴	500,000	78万	高层公寓	门槛最低的州之一
砂拉越	500,000	78万	所有类型	外国人可购地
马六甲	1,000,000	155万	所有类型	

汇率假设：1MYR=0.155CNY。各州政策可能随时调整，请以最新官方公告为准。

1.3 外国人不得购买的物业类型

马来西亚法律明确禁止外国人购买以下类型的物业：（1）马来保留地（Malay Reserve Land）上的物业；（2）各州划定的土著配额（Bumiputera Quota）单元；（3）州政府批准的廉价房和中价房（Low-cost和Medium-cost Housing）；（4）农业用地（Agricultural Land），除非获得州政府特别批准；（5）各州政府特别指定的限制区域内的物业。

1.4 2024年《国家土地法典》修订

2024年修订的《国家土地法典》（National Land Code, Amendment 2024）进一步收紧了外国人购买带土地产权（Landed Property）住宅的审批流程。修订要点：（1）外国人申请购买带土地住宅（独栋别墅、排屋等）须经州政府行政议会（State Executive Council）逐案审批；（2）审批考量因素增加了"对当地社区影响评估"；（3）部分州对外国人购买带土地住宅设定了额外条件（如最低持有期限、最低开发投资额度等）。

对投资者的影响：吉隆坡KLCC区域的高端住宅大多为高层公寓（Strata Title），不受带土地住宅收紧措施的直接影响。但投资者应注意确认目标物业的产权类型。

第二章 产权类型与法律含义

2.1 Freehold vs Leasehold

对比维度	Freehold (永久产权)	Leasehold (租赁产权)
所有权性质	永久所有权	有期限使用权 (99/60/30年)
到期处理	不适用	须向州政府申请续期 需缴纳续期费用
银行贷款	无限制	剩余年限<60年时 LTV可能受限
转售价值	保值性强	随剩余年限缩短 价值递减
转让审批	无需州政府批准 (外国人除外)	需州政府批准 (所有权人均需)
外国人可购性	可购买 (需州政府批准)	可购买 (需州政府批准)
价格对比	基准 (100%)	通常为Freehold的 70-85%

投资建议：对5-8年持有期的投资者，Leasehold物业（剩余年限>80年）和Freehold物业在持有期内的价值差异不大，但退出时Leasehold物业的买家池更小、议价空间更大。如果考虑长期持有（>15年）或传承，强烈建议选择Freehold物业。

2.2 州政府批准 (State Authority Consent)

外国人购买马来西亚房产（无论Freehold还是Leasehold）均须获得州政府批准（State Authority Consent）。申请流程：（1）买卖双方签署买卖协议（SPA）；（2）买方律师向州政府土地局提交批准申请；（3）州政府审查并作出批准/驳回决定；（4）获批后办理产权转让。

审批周期因州而异：吉隆坡联邦直辖区约3-6个月、雪兰莪约6-9个月、檳城约6-12个月。审批期间的不确定性是外国人在马来西亚购房的主要摩擦成本之一。

第三章 交易税费

3.1 印花税 (Stamp Duty)

2026年1月起，外国人购买马来西亚房产适用8%统一印花税率（此前为阶梯制4%封顶）。这一调整显著增加了外国人的购房成本。

购房价格段	本地买家税率	外国人税率 (2026年起)	差异
首RM100,000	1%	8%	+7%
RM100,001-500,000	2%	8%	+6%
RM500,001-1,000,000	3%	8%	+5%
超过RM1,000,000	4%	8%	+4%

以一套RM 150万（约233万人民币）的KLCC公寓为例：本地买家印花税=RM10万×1%+RM40万×2%+RM50万×3%+RM50万×4%=RM44,000；外国人印花税=RM150万×8%=RM120,000。外国人多缴RM76,000（约11.8万人民币），占购房价格的5.1%。

3.2 其他交易费用

费用项目	金额/费率	承担方
律师费	RM3,000-10,000	买方
估价费	RM500-3,000	买方（贷款时）
贷款印花税	贷款金额×0.5%	买方
贷款律师费	贷款金额×0.5%	买方
中介佣金	成交价×2-3%	卖方（惯例）

外国人在马来西亚银行贷款的条件：LTV上限70%（本地买家可达90%）、利率约4.5-5.5%（浮动利率，基于BLR/BR）、贷款期限最长30年或至借款人65岁。需提供收入证明、信用报告和护照等文件。

第四章 持有与退出税费

4.1 年度持有成本

费用项目	计算方式	年额 (RM)	备注
门牌税 (Assessment Tax)	年度租值× 4-10%	3,000-8,000	市政服务费
地税 (Quit Rent)	地契面积× 固定费率	200-1,000	仅Freehold
管理费 (Main tenance Fee)	面积× RM3- 8/sqft/月	3,600-11,500	公寓必缴
维修基金 (Sinking Fund)	管理费×10%	360-1,150	
火灾保险	固定	500-1,500	
合计		7,660-23,150	占房价 0.5-1.5%

4.2 房产盈利税 (RPGT)

持有年限	马来西亚公民	永久居民	外国人
1年内	30%	30%	30%
第2年	30%	30%	30%
第3年	30%	30%	30%
第4年	20%	20%	30%
第5年	15%	15%	30%
第6年及以上	0%	10%	10%

RPGT是外国人在马来西亚退出房产投资时最重要的税费。持有不足5年的外国人面临30%的高税率，这意味着短期持有（<5年）策略在马来西亚的税务效率极低。建议持有期至少6年以上，届时RPGT降至10%。

马来西亚没有遗产税（Inheritance Tax），但遗产分配需遵循遗嘱法或（穆斯林）伊斯兰继承法。非穆斯林外国人可通过立遗嘱指定继承人，但遗嘱需经马来西亚法院认证执行。

第五章 MM2H签证2024年修订版

5.1 四档结构

档位	定期存款 (RM)	月收入 (RM)	购房要求 (RM)	签证期限	工作许可
铂金 (Platinum)	100万	40,000	200万以上	无限期 (永居)	可工作
黄金 (Gold)	50万	20,000	100万以上	10+10年	限制性工作许可
白银 (Silver)	15万	10,000	60万以上	5+5年	不可工作
标准 (东马Standard)	5万	5,000	30万以上	5+5年	不可工作

对投资者的关键影响：MM2H签证本身不改变外国人购房的最低价格门槛，但提供了长期居留权和部分税务优惠（如汇入马来西亚的海外收入免税）。黄金档（RM50万定存+RM100万购房）是中国高净值投资者最常选择的档位，总投入约RM150万（约233万人民币）。

5.2 MM2H申请流程与时间

申请步骤：（1）准备文件（护照、收入证明、无犯罪记录、体检报告等）；（2）通过授权代理人向马来西亚移民局提交申请；（3）等待审批（目前约6-12个月）；（4）获批后90天内入境马来西亚并完成：开设银行账户、存入定期存款、购买医疗保险、办理签证贴纸。

第六章 外汇管制与资金汇出

6.1 马来西亚外汇管制框架

马来西亚实行有管理的浮动汇率制度，马来西亚央行（BNM）对外汇交易有一定的管制要求：

资金汇入：非居民向马来西亚汇入外币资金无限制，可自由兑换为令吉。

资金汇出：非居民出售马来西亚房产后的所得（包括本金和增值部分）可自由汇出马来西亚，条件是：（1）提供RPGT完税证明或免税证明；（2）提供产权转让文件和银行交易记录。

需要注意：马来西亚令吉（MYR）是受管制货币，不存在完全自由的离岸令吉市场。人民币与令吉之间的直接兑换渠道有限，通常需要通过美元中转（CNY→USD→MYR），这增加了约0.3-0.5%的双重换汇成本。

中国端约束：中国居民个人年度购汇便利化额度为等值5万美元（约RM22万），购买RM100万以上的房产需要通过真实交易背景渠道购汇，提供购房合同等证明文件。

免责声明：本指南基于2024-2025年法规整理，马来西亚各州政策可能随时调整。投资者应咨询马来西亚持牌律师获取最新专业意见。